

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/25/6798

הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות (תיקון – מיגון תקני כתנאי לרישיון והשתתפות במימון התאמת מיגון), התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 2 בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט–2018¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, אחרי ההגדרה "מחנך-מטפל" יבוא :
- "מיגון תקני" – מרחב מוגן כהגדרתו בסעיף 71א לחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969², או פתרון מיגון אחר העומד בהוראות חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951³, או בהוראות שנקבעו מכוחו ;".
2. בסעיף 6 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (10) יבוא :
- "(11) ניתן אישור מפקד הגא מחוזי לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951, כי קיים במעון מיגון תקני."
3. אחרי סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא :
- הוספת סעיף 6א
- 6א. (א) מפעיל מעון יום לפעוטות זכאי להשתתפות המדינה והרשות המקומית בהקמת מיגון תקני
- השתתפות אוצר (א) מפעיל מעון יום לפעוטות זכאי להשתתפות המדינה והרשות המקומית בהקמת מיגון תקני
- אוצר המדינה וקופת הרשות המקומית שבתחומה פועל המעון במימון הקמת מיגון תקני במעון, כך שאוצר המדינה ישתתף בשליש מהעלות והרשות המקומית תשתתף בשליש נוסף מהעלות.
- (ב) השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור הוועדה, יקבע הוראות לעניין אופן הגשת בקשה להשתתפות במימון מיגון תקני, אמות המידה לאישורה, אופן העברת המימון, דרכי פיקוח

¹ ס"ח התשע"ט, עמ' 14

² ס"ח התשכ"ט, עמ' 259

³ ס"ח התשי"א, עמ' 78

ובקרה על הקמת המיגון, ורשאי הוא לקבוע
הוראות שונות לסוגים שונים של מעונות יום
לפעוטות או של פתרונות מיגון."

הוספת סעיף 78א 4. אחרי סעיף 78 לחוק העיקרי יבוא:

"הוראות מעבר 78א. (א) על אף האמור בסעיף 6(11), במשך שנתיים
לעניין מיגון תקני ממועד תחילתו של חוק הפיקוח על מעונות יום
לפעוטות (תיקון – מיגון תקני כתנאי לרישיון
והשתתפות במימון התאמת מיגון), התשפ"ו–
2026, רשאי הממונה לתת או לחדש רישיון הפעלה
לגבי מעון יום לפעוטות אף אם טרם הוקם מיגון
תקני במעון, אם מצא כי מתקיימים כל אלה:

(1) מפעיל המעון הגיש לרשות המקומית
תוכנית לביצוע התאמת מיגון תקני במעון;

(2) הרשות המקומית אישרה את
התוכנית כאמור בפסקה (1);

(3) הרשות המקומית מצאה, מנימוקים
שיירשמו, כי ניתן לאפשר את הפעלת המעון
בתקופת הביניים עד להשלמת התאמת
המיגון, בשים לב ללוחות הזמנים לביצוע
העבודות, למצבו הפיזי של המעון, ולקיומם
של אמצעי מיגון חלופיים.

(ב) בתום התקופה האמורה בסעיף קטן (א), לא
ינתן רישיון או רישיון זמני ולא יחדש רישיון
למעון יום לפעוטות אלא אם הוקם בו מיגון
תקני."

תחילה 5. תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.

דברי הסבר

חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט–2018, מסדיר את פעילותם של מעונות יום לפעוטות
וקובע תנאים למתן רישיון להפעלתם, במטרה להבטיח את שלומם, ביטחונם, זכויותיהם וכבודם של
הפעוטות השוהים בהם. מעונות היום מיועדים לפעוטות בגיל הרך, אשר אינם מסוגלים להגן על עצמם
בעת חירום ותלויים בצוותי המעון ובתנאים הפיזיים הקיימים במקום. לפיכך, יש חשיבות מיוחדת לכך

שמעונות היום יהיו ערוכים גם למצבי חירום ביטחוניים.

על רקע המציאות הביטחונית במדינת ישראל, מוצע לקבוע במפורש כי קיומו של מיגון תקני במעון יום לפעוטות יהווה תנאי למתן רישיון הפעלה, למתן רישיון זמני או לחידוש רישיון. בכך מבקשת ההצעה לעגן בחוק דרישה ברורה לקיומו של מרחב מוגן או פתרון מיגון אחר העומד בהוראות הדין, כתנאי להפעלת מסגרת שבה שוהים פעוטות.

לשם כך, מוצע לתקן את חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות ולהוסיף בו הגדרה של "מיגון תקני", הכוללת מרחב מוגן כהגדרתו בחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969, או פתרון מיגון אחר העומד בהוראות חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951, או בהוראות שנקבעו מכוחו. עוד מוצע לקבוע כתנאי לרישיון כי ניתן אישור מפקד הגא מחוזי לכך שקיים במעון מיגון תקני.

מאחר שהקמת מיגון תקני עשויה להיות כרוכה בעלויות משמעותיות, מוצע לקבוע מנגנון השתתפות במימון הקמת המיגון, לפיו מפעיל מעון יום לפעוטות יהיה זכאי להשתתפות מאוצר המדינה ומקופת הרשות המקומית שבתחומה פועל המעון, כך שהמדינה תישא בשליש מעלות הקמת המיגון והרשות המקומית תישא בשליש נוסף מהעלות. שר החינוך, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, יקבע הוראות לעניין אופן הגשת הבקשה להשתתפות במימון, אמות המידה לאישורה, אופן העברת המימון ודרכי הפיקוח והבקרה על הקמת המיגון.

בנוסף, מוצע לקבוע הוראת מעבר לתקופה של שנתיים ממועד תחילתו של ההסדר. בתקופה זו יהיה הממונה רשאי לתת או לחדש רישיון הפעלה למעון יום לפעוטות גם אם טרם הוקם בו מיגון תקני, ובלבד שמפעיל המעון הגיש לרשות המקומית תוכנית לביצוע התאמת המיגון, שהתוכנית אושרה על ידי הרשות המקומית, ושהרשות מצאה כי ניתן לאפשר את הפעלת המעון בתקופת הביניים עד להשלמת התאמת המיגון. בתום תקופת המעבר, לא יינתן רישיון או רישיון זמני ולא יחודש רישיון למעון יום לפעוטות אלא אם הוקם בו מיגון תקני.

מוצע כי תחילתו של החוק תהיה שישה חודשים מיום פרסומו, כדי לאפשר היערכות ראשונית ליישום ההסדר.

הצעת החוק נועדה לחזק את ההגנה על פעוטות השוהים במעונות יום, תוך יצירת מנגנון הדרגתי וישים להטמעת דרישת המיגון במערך הרישוי הקיים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א בתמוז התשפ"ו (06.07.2026)